NOTE D'INFORMATION

relative à la nationalité ukrainienne d'AVB

I. Conclusions générales

(1) AVB a perdu la nationalité ukrainienne à l'initiative de l'État sur le fondement de l'art. 19, al. 1, point 1 de la loi ukrainienne « Sur la nationalité de l'Ukraine » (ci-après — la Loi) — acquisition volontaire par ses soins de la nationalité de la Grenade.

(2) Le Service national des migrations d'Ukraine (ci-après — SMS [DMS]) a initié la procédure de perte de nationalité d'AVB.

(3) En 2017, le Président de l'Ukraine a rendu un Décret portant cessation de la nationalité d'AVB sur le fondement de l'art. 19, al. 1, point 1 de la Loi.

(4) Les organes étatiques, en contradiction avec les exigences de la loi, n'ont pas exécuté le Décret présidentiel — n'ont pas retiré les pièces d'identité, n'ont pas délivré d'attestation de cessation de la nationalité, n'ont pas inscrit les mentions idoines dans les Registres.

(5) L'information relative à la cessation de la nationalité ukrainienne d'AVB n'a pas été portée à sa connaissance selon les formes prescrites.

(6) Au moment de la démarche d'AVB auprès de l'Ambassade d'Ukraine en France (ci-après — l'Ambassade) en 2022, ni AVB, ni les agents de l'Ambassade n'avaient connaissance de la cessation de sa nationalité.

(7) En 2022, AVB a obtenu un passeport pour l'étranger avec le concours des agents de l'Ambassade par des voies parfaitement légales, conformément à la procédure établie, sans aucune violation de sa part.

(8) En 2024, l'Ambassade a diligenté un contrôle interne sur la délivrance du passeport. Ce contrôle a été engagé 7 ans après le Décret présidentiel, pour des motifs inexpliqués.

(9) À l'issue de ce contrôle, il a été constaté qu'AVB avait perdu la nationalité en 2017. Aucun abus ni agissement illicite de la part d'AVB n'a été constaté. Conséquence — annulation du passeport ukrainien pour l'étranger.

II. Chronologie des faits

1. Acquisition de la nationalité de la Grenade et cessation de la nationalité ukrainienne.

1.1. Acquisition de la nationalité de la Grenade.

Le 23/12/2016, le Gouvernement de la Grenade a délivré à AVB un certificat d'enregistrement en qualité de citoyen de la Grenade. Motif — citoyenneté au titre de la législation sur l'investissement.

Le 06/01/2017, délivrance du passeport de citoyen de la Grenade n° G016458.

Les copies du certificat et du passeport avec traduction en langue ukrainienne sont versées au dossier.

Pièces disponibles : pièces du dossier d'archives relatif à la perte de nationalité d'AVB, communiquées par le SMS de la ville de Kyiv en réponse à la demande d'avocat du 16/07/2025.

1.2. Procédure de perte de la nationalité ukrainienne

Le 14/06/2017, AVB a saisi le département du SMS du district de Pechersk à Kyiv d'une déclaration adressée au Président de l'Ukraine l'informant que (1) une procédure de perte de nationalité avait été initiée à son encontre ; (2) il avait volontairement acquis la nationalité de la Grenade.

Dans le dossier relatif à la perte de nationalité figurent les copies des documents suivants :

- page du passeport de citoyen ukrainien série CA n° 557458 du 26/08/1997 ;
- page du passeport pour l'étranger série EX n° 620533, établi le 09/10/2013 ;
- certificat d'enregistrement en qualité de citoyen de la Grenade ;
- passeport de citoyen de la Grenade.

Le 14/06/2017 (le jour même), le SMS du district de Pechersk a réceptionné et enregistré les pièces et a préparé la requête (présentation) au Président de l'Ukraine aux fins de perte de nationalité. Motif — art. 19, al. 1, point 1 de la Loi — acquisition volontaire par AVB de la nationalité de la Grenade.

À ladite requête sont joints : (1) le passeport ukrainien délivré en 1997 ; (2) le certificat d'enregistrement en qualité de citoyen de la Grenade.

Le 22/11/2017, le Président de l'Ukraine a rendu le Décret n° 384/2017 portant perte de la nationalité ukrainienne à l'égard de 10 personnes, dont AVB sur le fondement de l'art. 19, al. 1, point 1 de la Loi.

Ainsi, AVB a perdu la nationalité ukrainienne à l'initiative de l'État, et non par suite d'une démarche volontaire de sa part.

Pièces disponibles :

(1) pièces du dossier d'archives relatif à la perte de nationalité d'AVB, communiquées par le SMS de la ville de Kyiv en réponse à la demande d'avocat du 16/07/2025 ;

(2) réponse du SMS du 07/07/2025, communiquée par le SMS en réponse à la demande d'avocat du 12/06/2025 ;

(3) lettre du SMS relative à l'enregistrement des pièces relatives à la perte de nationalité du 14/06/2017 (obtenue des avocats) ;

(4) réponse de l'Office du Président du 23/07/2025 avec la Requête au Président de l'Ukraine relative à la perte de nationalité d'AVB du 14/06/2017, communiquées en réponse à la demande d'avocat du 23/06/2025 ;

(5) extrait du Décret du Président de l'Ukraine n° 384/2017 portant perte de la nationalité ukrainienne d'AVB, communiqué par l'Office du Président en réponse à la demande d'avocat du 09/07/2025.

1.3. Exécution du Décret présidentiel relatif à la cessation de la nationalité

Conformément au point 121 de l'Ordre relatif au traitement des demandes et requêtes en matière de nationalité ukrainienne et à l'exécution des décisions adoptées, approuvé par le Décret présidentiel n° 215,

le SMS, les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de l'Ukraine :

- prennent des mesures en vue du retrait des documents attestant de la nationalité ukrainienne ;
- délivrent une attestation de cessation de la nationalité ukrainienne.

Le 29/01/2018, le SMS a adressé au Président une lettre rendant compte de l'exécution des Décrets relatifs à la nationalité au cours de l'année 2017, dans laquelle il est précisé que :

- les documents attestant de la nationalité ukrainienne n'ont pas été retirés sur le fondement du Décret n° 384/2017 ;
- l'attestation de cessation de nationalité n'a pas été délivrée sur le fondement dudit Décret.

En d'autres termes, en contradiction avec les exigences impératives de la loi, le fait que la procédure de nationalité avait abouti et qu'il avait perdu le statut de citoyen ukrainien n'a jamais été porté à la connaissance d'AVB.

Pièces disponibles : réponse du SMS du 15/07/2025 avec les informations sur l'exécution des décisions du Président en matière de nationalité au cours de l'année 2017, communiquées par le SMS en réponse à la demande d'avocat du 09/07/2025 ;

2. Délivrance du passeport ukrainien pour l'étranger en 2022 et déclaration d'invalidité

2.1. Dépôt des documents et obtention du passeport.

Le 22/09/2022, AVB s'est adressé à l'Ambassade aux fins de délivrance d'un nouveau passeport ukrainien pour l'étranger et a produit :

(1) la déclaration-formulaire aux fins de saisie des données au Registre démographique unifié (mentionnant : numéro d'identification fiscale, patronyme — « Vyacheslavovych », référence au passeport valide de 2013).

Ce formulaire a été généré et rempli par l'agent de l'Ambassade, AVB s'étant borné à y apposer sa signature ;

(2) le passeport pour l'étranger délivré le 09/10/2013 ;

(3) un justificatif de résidence en Principauté de Monaco.

Le 05/10/2022, délivrance à AVB d'un passeport de citoyen ukrainien pour voyager à l'étranger, autorité de délivrance 2FRA (Ambassade d'Ukraine en France).

C'est-à-dire que la démarche et l'établissement du passeport ont eu lieu de manière légale — avec l'utilisation du passeport existant et des données d'enregistrement. AVB ne savait pas la perte de la citoyenneté.

Pièces disponibles :

(1) réponse de l'Ambassade du 04/07/2025 avec production des pièces utilisées pour l'obtention du passeport de citoyen ukrainien pour voyager à l'étranger en 2022, communiquées en réponse à la demande d'avocat du 04/07/2025 ;

(2) réponse du SMS du 14/07/2025 en réponse à la demande d'avocat du 09/07/2025.

2.2. Déclaration d'invalidité du passeport.

Les 13–14/11/2024, l'Ambassade a conduit un contrôle administratif interne concernant la délivrance du passeport pour l'étranger en 2022. Le motif de ce contrôle demeure inconnu.

Le 17/12/2024, à l'issue de ce contrôle, l'Ambassade a établi des Conclusions constatant qu'AVB avait perdu la nationalité ukrainienne en 2017. En conséquence, le passeport pour l'étranger a été déclaré invalide, annulé et détruit.

Aucun abus, aucune violation ou agissement fautif de la part de Boguslayev A. n'ont été relevés.

Ainsi, le passeport est annulé pour des motifs procéduraux — sans aucune faute ni action illégale de la part d'AVB.

Pièces disponibles :

(1) réponse de l'Ambassade du 18/07/2025 avec les Conclusions du contrôle administratif interne sur la délivrance du passeport pour l'étranger du 17/12/2024, communiquées en réponse à la demande d'avocat du 16/07/2025 ;

(2) réponse du SMS du 14/07/2025 en réponse à la demande d'avocat du 09/07/2025.